

Tratam os autos de Apelação Cível de nº 0846149-97.2018.8.14.0301, recebida por redistribuição em **04.10.2024**.

Anteriormente, o processo fora distribuído originariamente à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em **26.02.2024**.

A Excelentíssima Desembargadora, todavia, entendendo haver prevenção por conexão, proferiu a seguinte decisão em 03.10.2024:

“Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMERCIAL C/C RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., em que o juízo a quo julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

Transcrevo excerto da decisão (Id. Num. 18210007):

(...) Pela ordem, cumpre-nos analisar as preliminares arguidas pela parte Requerida.

No que se refere a preliminar de inépcia da inicial, vale ressaltar que a parte autora através da decisão interlocutória fora intimada para emendar a inicial com a finalidade de que discriminasse na exordial as obrigações contratuais que pretendesse controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, informando principalmente, como chegou ao referido valor. E nesse aspecto, também deveria informar o valor pretendido a título de eventual repetição de indébito, fato que inclusive influi diretamente no valor da causa, conforme determina o art. 292, inc. V e VI, do CPC, tendo em vista que pretendeu revisar as cédulas de crédito objeto sem fazer qualquer menção às cláusulas em questões.

A parte autora por sua vez, ao emendar a inicial, apenas destacou trechos de alguns contratos pactuados sem discriminar as ditas cláusulas. Na oportunidade, requereu, que os trechos destacados fossem considerados pelo Juízo como cláusulas impugnadas ante a sua ilegalidade.

Como visto, a parte autora não discriminou de forma precisa, as cláusulas que pretendia rever nos diversos contratos pactuados. Como dito, cabe à parte autora apontar expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo. Assim concluo que a parte autora não cumpriu com que fora determinado pelo juízo.

Diante do exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial, com base no

parágrafo segundo, do art. 330, do CPC c/c a Súmula 381 do STJ, que resguarda que não cabe ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas.

Prejudicadas, por conseguinte as demais preliminares.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e nos termos do art. 485, IV do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)

Ocorre que, em consulta ao Sistema PJe, constato que houve a interposição anterior de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (nº 0810454-78.2019.8.14.0000), distribuído em 02/12/2019, sob a relatoria do Exmº. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 0812270-14.2018.8.14.0006, referente às mesmas partes e causa de pedir da ação ora em comento, visando discutir, inclusive, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 22/01126-9.

O Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES proferiu decisão no processo conexo, no Id. Num. 2592901 – autos do agravo.

Assim, havendo o presente recurso sido distribuído em 26/02/2024, conclui-se haver prevenção daquele relator.

Vejamos o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo

processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Prevê ainda o art. 55, §§1º e 3º, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõem os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao relator prevento.

É dizer, o referido desembargador é prevento para relatar o presente recurso, por se tratar de processo conexo.

Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o recurso de Apelação interposto, na forma do art. 116, do RITJPA. Remetam-se os autos à Vice-Presidência para que proceda à redistribuição”.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Em razão da decisão alhures, o recurso veio a mim redistribuído por conexão. Por outro lado, entendo equivocada a *decisum* da eminente Desembargadora, tendo em vista o teor da súmula 235 do STJ. Explico.

Segundo a súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça “**A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado**” e, no presente caso, o recurso indicado para determinar a conexão **já se encontra julgado**, com a respectiva certidão de trânsito em julgado e devida baixa processual do sistema, fato esse consumado em **15.04.2020**.

Ora, da simples leitura dos autos, constata-se que o presente apelo foi redistribuído para este Relator em **04.10.2024**, data esta posterior ao trânsito em julgado do recurso que deu origem a citada conexão e, desta forma, amoldando-se na redação da súmula 235 do STJ.

Isto posto, pelas razões supra, devolvo os autos a Secretaria Única de Direito Público e Privado para redistribuição do presente recurso à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque preventiva para a análise e julgamento da Apelação, com o devido cancelamento e respectiva baixa nos registros de pendência deste Relator, para os ulteriores de direito.

Belém, 07 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator